

CONTRATO DE COLABORACIÓN EXTERNA Y PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN BENEFICIOS (PHANTOM EQUITY)

Beneficiaria: María del Rosario Curbelo Cabrera **Porcentaje asignado:** 3 % **Estado:** BORRADOR — plantilla para revisión del asesor fiscal/notario antes de firma. Los corchetes [...] marcan datos o parámetros pendientes de completar o confirmar por Javier.

Nota de uso: este mismo modelo, cambiando el porcentaje y los datos personales, sirve para los otros dos beneficiarios ya decididos: Marta Andrés Andrés (2,5 %) y José Luis Herreros Bermúdez (2,5 %). No se han redactado todavía sus copias individuales.

En Cubo de Benavente (Zamora), a [FECHA DE FIRMA]

REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. Francisco Javier Andrés Andrés, mayor de edad, con DNI 09338115T, en su condición de administrador único de **EKIO BIOTECH, S.L.** (en constitución/constituida el [FECHA ESCRITURA], con domicilio social en Barrio de Arriba, 39, Cubo de Benavente (Zamora), CP 49327), en nombre y representación de dicha sociedad (en adelante, "**la Sociedad**").

DE OTRA PARTE, Dña. María del Rosario Curbelo Cabrera, mayor de edad, con DNI/NIE [PENDIENTE], y domicilio en [PENDIENTE] (en adelante, "**la Colaboradora**").

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para suscribir el presente contrato, y a tal efecto,

EXPONEN

I. Que la Sociedad tiene por objeto la actividad de comercio electrónico y desarrollo de tecnología en el ámbito de la protección electromagnética y la fotobiomodulación, constituida mediante aportación no dineraria del negocio que venía desarrollando D. Francisco Javier Andrés Andrés como empresario individual.

II. Que la Colaboradora mantiene una relación de conocimiento, confianza y colaboración ocasional con el proyecto empresarial desde antes de su constitución en sociedad, aportando disponibilidad para consulta y apoyo puntual en su ámbito de conocimiento, sin que dicha colaboración constituya ni haya constituido en ningún momento una relación laboral, mercantil societaria ni de prestación de servicios profesionales retribuida de forma independiente.

III. Que la Sociedad desea formalizar dicha colaboración externa y, en reconocimiento de la misma y como incentivo a su continuidad, reconocer a la Colaboradora un derecho económico de naturaleza contractual (conocido habitualmente como "*phantom equity*" o participación sintética en beneficios), sin que ello suponga en ningún caso la atribución de la condición de socia, la entrega de participaciones sociales, ni derecho político o de información societaria alguno.

IV. Que ambas partes desean dejar constancia expresa de que el presente acuerdo **no forma parte del negocio de aportación no dineraria** documentado en la escritura de constitución de la Sociedad, no se aporta capital ni activo alguno por parte de la Colaboradora, y no figura ni figurará en el libro registro de socios ni en el capital social de la Sociedad.

Y, en su virtud, ambas partes acuerdan formalizar el presente contrato con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto.

El presente contrato tiene por objeto (i) formalizar la relación de colaboración externa entre la Colaboradora y la Sociedad, y (ii) instrumentar el reconocimiento a favor de la Colaboradora de un derecho económico contractual referenciado a un **3 % (tres por ciento)** sobre las magnitudes definidas en la estipulación TERCERA, en los términos y condiciones que se detallan a continuación.

SEGUNDA. Régimen de la colaboración externa.

2.1. La Colaboradora prestará a la Sociedad, con carácter no exclusivo y sin sujeción a jornada, horario ni dirección de la Sociedad, funciones de asesoramiento y consulta puntual en [ÁMBITO A CONCRETAR — p. ej.: relación con proveedores/comunidad/aspectos comerciales], con una dedicación estimada de [PENDIENTE — p. ej.: unas horas al trimestre] según las necesidades que vayan surgiendo.

2.2. Esta colaboración se presta al margen de cualquier relación laboral por cuenta ajena, no genera alta en el Régimen General de la Seguridad Social ni en el RETA por razón de este contrato, y no conlleva retribución dineraria periódica: la contraprestación por esta colaboración es, precisamente, el derecho económico reconocido en la estipulación TERCERA.

2.3. La Sociedad podrá dar por finalizada la colaboración descrita en cualquier momento, sin perjuicio de los derechos ya consolidados conforme a la estipulación CUARTA.

TERCERA. Derecho económico (Phantom Equity).

3.1. La Sociedad reconoce a la Colaboradora el derecho a percibir un importe equivalente al **3 %** calculado, alternativamente y según el hecho que se produzca primero:

(a) sobre el importe neto de **dividendos efectivamente acordados y repartidos** por la Sociedad a sus socios en cada ejercicio; y/o

(b) sobre el **producto neto** que reciban los socios de la Sociedad (o el socio fundador, según corresponda) con ocasión de un **Evento de Liquidez**, entendiendo por tal: (i) la venta de una participación mayoritaria o de control de la Sociedad a un tercero; (ii) una fusión, escisión o absorción de la que resulte un cambio de control; (iii) la venta de la totalidad o de una parte sustancial de los activos de la Sociedad; o (iv) cualquier operación de efecto económico equivalente, incluida una salida a bolsa.

3.2. **Base de cálculo y dilución.** El 3 % se calculará sobre una base totalmente diluida (*fully diluted*) del capital social de la Sociedad vigente en el momento de cada hecho generador, de modo que el porcentaje reconocido a la Colaboradora se diluye, en la misma proporción que las participaciones sociales existentes, cuando se produzcan futuras ampliaciones de capital o entradas de nuevos inversores (rondas SODICAL, ENISA, inversión privada u otras). *[Parámetro por defecto: puede sustituirse por una base no dilutiva a decisión de Javier antes de firmar; ver nota en el documento de memoria interna.]*

3.3. Este derecho es **puramente contractual y de crédito**: no atribuye a la Colaboradora la condición de socia de la Sociedad, ni participación en el capital social, ni derechos políticos (voto, asistencia a junta), ni derechos de información societaria más allá de lo estrictamente necesario para verificar el cálculo de la liquidación que le corresponda. No se anotará en el libro registro de socios ni en ningún registro de capital.

3.4. El derecho reconocido en esta estipulación **no es transmisible ni cedible** por la Colaboradora a terceros, salvo transmisión mortis causa conforme a la estipulación NOVENA, ni podrá ser objeto de embargo, pignoración o gravamen distinto de los que correspondan por ley a un derecho de crédito personal.

CUARTA. Consolidación (vesting) y causas de pérdida.

4.1. El derecho reconocido en la estipulación TERCERA se consolidará (*vesting*) de forma progresiva a lo largo de [PENDIENTE — por defecto: 4 años] desde la fecha de este contrato, a razón de un 25 % por cada año completo de colaboración continuada, con un periodo de carencia (*cliff*) de [PENDIENTE — por defecto: 1 año], de modo que no se consolidará porcentaje alguno si la colaboración finaliza antes de cumplirse dicho periodo.

4.2. **Buena salida (*good leaver*):** si la colaboración finaliza por fallecimiento, incapacidad sobrevenida, o por decisión de la Sociedad sin que medie causa imputable a la Colaboradora, esta conservará la parte ya consolidada en el momento del cese, calculada y liquidada conforme a la estipulación TERCERA cuando se produzca el hecho generador correspondiente.

4.3. **Mala salida (*bad leaver*):** si la colaboración finaliza por renuncia voluntaria de la Colaboradora sin causa justificada, o por incumplimiento grave de sus obligaciones (en particular, de la obligación de confidencialidad de la estipulación SÉPTIMA), la Colaboradora perderá la parte no consolidada a la fecha del cese, y la Sociedad podrá optar, según la gravedad del incumplimiento, por reducir proporcionalmente o dejar sin efecto también la parte ya consolidada.

4.4. Una vez alcanzado el 100 % de consolidación, el derecho permanece vigente sin límite temporal adicional, sujeto a los hechos generadores de pago descritos en la estipulación TERCERA.

QUINTA. Límite máximo (*cap*) y ausencia de garantía mínima.

5.1. [PENDIENTE — a decidir: puede fijarse un importe máximo total (*cap*) que la Sociedad esté obligada a satisfacer por este concepto, por ejemplo un múltiplo del importe aportado por la Colaboradora o una cifra fija en euros. Si no se desea límite, se elimina esta estipulación.]

5.2. Queda expresamente excluida cualquier cantidad mínima garantizada (*suelo*): si la Sociedad no reparte dividendos ni se produce Evento de Liquidez alguno, la Colaboradora no tendrá derecho a percibir cantidad alguna en virtud de este contrato.

SEXTA. Régimen fiscal.

6.1. Las partes entienden, sin perjuicio de la confirmación definitiva por el asesor fiscal de la Sociedad, que el reconocimiento del derecho descrito en la estipulación TERCERA no genera renta alguna sujeta a tributación en el momento de su otorgamiento, al tratarse de una mera expectativa contractual sin valor de mercado cierto ni disponibilidad.

6.2. En el momento en que se produzca efectivamente el pago (reparto de dividendos o liquidación tras Evento de Liquidez), el importe percibido por la Colaboradora tributará, en función de la calificación que corresponda conforme a la relación de colaboración descrita en la estipulación SEGUNDA, como rendimiento del trabajo o rendimiento de actividades económicas, quedando sujeto a las retenciones e ingresos a cuenta que resulten de aplicación. Se valorará en su momento, con el asesor fiscal, la eventual aplicación de la reducción por rendimientos irregulares (art. 18 LIRPF) atendiendo al periodo de generación superior a dos años.

6.3. Para la Sociedad, el importe satisfecho tendrá la consideración de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades en el periodo de su devengo, debiendo dotarse contablemente, en tanto no se liquide, como provisión o pasivo por retribución referenciada a resultados, conforme determine el criterio contable aplicable.

SÉPTIMA. Confidencialidad.

La Colaboradora se obliga a mantener con carácter estrictamente confidencial la existencia y el contenido del presente contrato, así como cualquier información societaria, financiera o comercial de la Sociedad a la que tenga acceso con ocasión de su colaboración, no pudiendo revelarla a terceros sin autorización previa y por escrito de la Sociedad, salvo obligación legal de comunicación.

OCTAVA. Duración y terminación.

El presente contrato tiene vigencia indefinida en cuanto a la relación de colaboración descrita en la estipulación SEGUNDA, sin perjuicio de su terminación conforme a la estipulación 2.3, y sin perjuicio de la subsistencia de los derechos ya consolidados conforme a la estipulación CUARTA hasta su efectiva liquidación conforme a la estipulación TERCERA.

NOVENA. Transmisión mortis causa.

El derecho de crédito ya consolidado conforme a la estipulación CUARTA es transmisible a los herederos de la Colaboradora en caso de fallecimiento, en los mismos términos en que lo sería cualquier otro derecho de crédito personal, sin que ello altere su naturaleza no societaria.

DÉCIMA. Divulgación a futuros inversores.

La Sociedad podrá, y en su caso deberá, divulgar la existencia y el contenido patrimonial de este compromiso (como pasivo u obligación contingente) a cualquier tercero inversor en el marco de un proceso de due diligence previo a una ronda de financiación o a un Evento de Liquidez, sin que ello requiera el consentimiento previo de la Colaboradora, dado su carácter de información societaria relevante.

UNDÉCIMA. Modificación.

Cualquier modificación del presente contrato requerirá acuerdo expreso y por escrito de ambas partes.

DUODÉCIMA. Ley aplicable y jurisdicción.

El presente contrato se rige por la legislación española. Para cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse de su interpretación o cumplimiento, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de [PENDIENTE — por defecto: Valladolid], con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Sociedad

EKIO BIOTECH, S.L. D. Francisco Javier Andrés Andrés Administrador único

La Colaboradora

Dña. María del Rosario Curbelo Cabrera

Parámetros pendientes de fijar antes de firmar

DNI/NIE y domicilio de Curbelo	—	Sí
Ámbito y horas de la colaboración (cláusula SEGUNDA)	Genérico	Sí, concretar función real
Base de cálculo del 3 %	Fully diluted (se diluye con rondas futuras)	Confirmar o cambiar a base fija
Vesting	4 años, cliff de 1 año	Confirmar o ajustar
Cap (límite máximo)	Sin definir	Decidir si se incluye y con qué importe
Fuero jurisdiccional	Valladolid	Confirmar
Fecha de firma	—	Fijar

Notas para el asesor fiscal/notario

- Este contrato es privado entre la Sociedad y la Colaboradora; **no se eleva a público ni se incorpora a la escritura de constitución**, conforme a lo ya acordado (ver nota informativa en el borrador de escritura, sección 7).
- La estipulación SEGUNDA es la pieza clave para sostener la calificación fiscal del pago futuro como

rendimiento del trabajo/actividad y no como donación: conviene que la función descrita sea real y verificable, no meramente nominal.

3. Se recomienda validar con el asesor fiscal, antes de firma, tanto la redacción de la estipulación SEXTA como la conveniencia de fijar un cap (estipulación QUINTA).